

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่  
5327/2534

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทย เจริญ ยนต์  
อะไหล่

โจทก์ร่วม

นาย อุด ม ประชากริช  
กรมชลประทาน

โจทก์

โจทก์

โจทก์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 205, มาตรา 379

โจทก์ส่งมอบสินค้าให้กรมจำเลยก่อนครบกำหนดตามสัญญา จำเลยยอมรับสินค้าไว้เพื่อทำการตรวจสอบ แต่ไม่ได้แจ้งผลการตรวจสอบให้โจทก์ทราบตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ ซึ่งบัญญัติไว้สอดคล้องกับระเบียบจำเลยว่าด้วยการบริหารงานด้านพัสดุ ที่ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ที่ซื้อทำการตรวจรับให้เสร็จสิ้นโดยเร็วที่สุด หากผู้ขายส่งพัสดุ ไม่ถูกต้องตามสัญญา ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ รีบรายงานผู้ซื้อเพื่อแจ้งให้ผู้ขายทราบใน 3 วันทำการนับแต่วันที่ตรวจพบ แต่จำเลยหาได้ปฏิบัติตามระเบียบดังกล่าวนั้นไม่การที่โจทก์ส่งมอบสินค้าที่ถูกต้องตามสัญญาล่าช้าเกินกำหนดอายุสัญญาจึงเกิดจากความล่าช้าในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของจำเลยเอง จะถือว่าโจทก์ส่งมอบสินค้าให้จำเลยล่าช้าและผิดสัญญาหาได้ไม่ จำเลยไม่มีสิทธิปรับโจทก์.

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยซื้ออะไหล่เครื่องยนต์จำนวน 90 ชุด หัวฉีดจากโจทก์ โจทก์ได้ส่งมอบสินค้าดังกล่าวให้จำเลยครบถ้วนตามสัญญาแล้วจำเลยชำระเงินบางส่วนแก่โจทก์เป็นเงิน 19,000 บาท คงค้างชำระอีก 86,400 บาท ขอให้จำเลยชำระเงินแก่โจทก์จำนวนดังกล่าวพร้อมดอกเบี้ย

จำเลยให้การและฟ้องแย้งว่า โจทก์ส่งมอบหัวฉีดจำนวน 100 ชิ้นถูกต้องตามสัญญา แต่ลูกสูบจำนวน 90 ชุด ที่โจทก์ส่งมอบมีลักษณะแตกต่างจากลูกสูบที่ผลิตจากบริษัทดูราลัฟ ประเทศอิตาลี จำเลยจึงมีหนังสือแจ้งให้โจทก์ส่งลูกสูบที่ถูกต้องตามสัญญาให้แก่จำเลย และจะปรับโจทก์เป็นรายวันตามสัญญา โจทก์นำลูกสูบที่ถูกต้องตามสัญญาจำนวน 90 ชุด มาส่งมอบให้จำเลยเมื่อพ้นกำหนดตามสัญญา อันเป็นการไม่ปฏิบัติตามสัญญา ทำให้จำเลยเสียหาย คิดเป็นเงินค่าปรับ 52,012.80 บาท จำเลยได้แจ้งให้โจทก์หักกลบลบหนี้กับเงินค่าลูกสูบจำนวน 86,400 บาท ที่จำเลยจะต้องชำระให้โจทก์ แต่โจทก์เพิกเฉย จำเลยจึงไม่มีหน้าที่ต้องชำระเงินค่าลูกสูบแก่โจทก์ ขอให้ยกฟ้อง และบังคับให้โจทก์ชำระเงินค่าปรับจำนวนดังกล่าวแก่จำเลยพร้อมดอกเบี้ย

โจทก์ให้การแก้ฟ้องแย้งว่า การส่งมอบอะไหล่ตามสัญญาซื้อขายมิได้ระบุบังคับเป็นเงื่อนไขให้โจทก์ต้องแสดงถิ่นกำเนิดของลูกสูบจำเลยไม่มีสิทธิรับเงินค่าปรับและดอกเบี้ยจากเงินค่าปรับจากโจทก์เพราะเงินที่จะต้องชำระยังอยู่ในความครอบครองของจำเลยมีจำนวนลำจำนวนที่จำเลยเรียกร้องเอาจากโจทก์ ขอให้ยกฟ้องแย้ง

จำเลยขอให้เรียกนายอุดม ประชากริช หุ่นส่วนผู้จัดการของโจทก์เข้ามาเป็นโจทก์ร่วม ศาลชั้นต้นมีคำสั่งอนุญาต โจทก์ร่วมขอถอนเอาคำฟ้องและคำให้การแก้ฟ้องแย้งของโจทก์เป็นคำคู่ความของโจทก์ร่วมด้วย

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยใช้เงินจำนวน 86,400 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ ให้โจทก์และโจทก์ร่วมใช้ค่าปรับแก่จำเลยจำนวน 52,012.80 บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันฟ้องแย้งเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ

### โจทก์และโจทก์ร่วมอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่า โจทก์ส่งมอบลูกสูบให้จำเลยครั้งแรกยังไม่ถูกต้องตามสัญญา แต่จำเลยไม่ได้แจ้งให้โจทก์ทราบ แต่เมื่อโจทก์ส่งมอบลูกสูบให้จำเลยใหม่ถูกต้องตามสัญญา ตามปกติจำเลยจะต้องชำระราคาสินค้าให้โจทก์ภายในเวลาไม่เกิน 2 สัปดาห์ ซึ่งจำเลยไม่ชำระให้โจทก์จำเลยจึงตกเป็นผู้ผิดนัดและต้องชำระดอกเบี้ยให้โจทก์ตั้งแต่วันที่ฟ้องเป็นต้นไป พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยชำระเงินให้โจทก์และโจทก์ร่วมจำนวน 86,400 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันที่ 5 เมษายน 2527 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ ให้ยกฟ้องแย้งของจำเลย

### จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาฟังข้อเท็จจริงว่า โจทก์เป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย มีโจทก์ร่วมเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2526 จำเลยได้ทำสัญญาซื้ออะไหล่เครื่องยนต์ลูกสูบน้ำ วี.เอ็ม. จากโจทก์รวม 2 รายการ คือ ลูกสูบขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 105 มิลลิเมตร ยี่ห้อดราล์วผลิตจากประเทศอิตาลี จำนวน 90 ชุด ราคาชุดละ 960 บาท เป็นเงิน 86,000 บาท และหัวฉีดยี่ห้อโบสิโอ ผลิตจากประเทศอิตาลี จำนวน 100 ชิ้น ราคาชิ้นละ 190 บาท เป็นเงิน 19,000 บาท รวมเป็นเงิน 105,400 บาท กำหนดส่งมอบสินค้าทั้ง 2 รายการ ภายใน 30 วัน นับแต่วันทำสัญญา คือภายในวันที่ 26 พฤษภาคม 2526 โจทก์ได้นำสินค้าทั้ง 2 รายการไปส่งมอบให้จำเลยในวันที่ 16 พฤษภาคม 2526 สำหรับหัวฉีดจำนวน 100 ชิ้น คณะกรรมการตรวจรับพัสดุของ

จำเลยได้ตรวจแล้วเห็นว่าถูกต้องตามสัญญาจึงได้รับหัวฉิดดังกล่าว และจำเลยได้จ่ายเงินค่าหัวฉิดจำนวนเงิน 19,000 บาท ให้โจทก์รับไปแล้ว ส่วนลูกสูบจำนวน 90 ชุด คณะกรรมการตรวจรับพัสดุให้โจทก์ออกหนังสือรับรองว่าลูกสูบที่โจทก์ส่งให้จำเลย เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2526 นั้นถูกต้องตามสัญญา โจทก์จึงออกหนังสือรับรองให้ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุจึงได้รับลูกสูบดังกล่าวไว้เพื่อทำการตรวจสอบ โดยได้ บันทึกการรับมอบไว้ในใบส่งของด้วย ต่อมาวันที่ 22 สิงหาคม 2526 จำเลยมีหนังสือ ถึงโจทก์แจ้งว่าโจทก์ผิดสัญญาเพราะกำหนดเวลาให้โจทก์ส่งมอบสินค้าที่ซื้อได้ล่วง เลยไปแล้ว โจทก์ยังไม่ได้ส่งมอบสินค้าให้จำเลยตามสัญญา วันที่ 30 สิงหาคม 2526 โจทก์ได้มีหนังสือตอบจำเลยว่าโจทก์ได้ส่งมอบสินค้าให้จำเลยแล้วและคณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุของจำเลยได้ตรวจรับสินค้าไว้แล้ว แต่โจทก์ยังไม่ได้รับเงินค่าสินค้า วันที่ 12 ตุลาคม 2526 จำเลยมีหนังสือเตือนให้โจทก์ส่งมอบสินค้าอีก วันที่ 18 ตุลาคม 2526 โจทก์มีหนังสือตอบจำเลยว่าได้ส่งสินค้าให้ถูกต้องตามสัญญาแล้วแต่ยังไม่ได้ รับเงินค่าสินค้าจำเลยจึงจ่ายเงินค่าสินค้ายรายการหัวฉิด จำนวน 19,000 บาทให้โจทก์ แต่ยังไม่ได้จ่ายเงินค่าสินค้ายรายการลูกสูบให้โจทก์ต่อมาเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2527 โจทก์ได้จัดส่งลูกสูบชุดใหม่ให้จำเลยอีก 90 ชุด จำเลยได้ตรวจรับลูกสูบชุดใหม่ไว้ แต่จำเลยยังไม่ได้จ่ายเงินค่าลูกสูบให้โจทก์ จนกระทั่งวันที่ 23 พฤษภาคม 2527 จำเลยได้มีหนังสือถึงโจทก์แจ้งว่าโจทก์ส่งของให้จำเลยครบถ้วนแล้วเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2527 แต่โจทก์ส่งสินค้าเกินกำหนดอายุสัญญาไป 301 วัน ต้องเสียค่าปรับ เป็นเงิน 52,012.80 บาท ให้โจทก์ไปติดต่อดำเนินการเรื่องค่าปรับ โจทก์ได้มีหนังสือโต้แย้งการปรับของจำเลยไว้ และข้อเท็จจริงรับฟังได้เป็นยุติตามคำพิพากษาศาล อุทธรณ์โดยที่โจทก์มิได้ฎีกาว่า ลูกสูบชุดแรก จำนวน 90 ชุดที่โจทก์ส่งมอบให้จำเลย ครั้งแรกเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2526 ไม่ถูกต้องตามทำสัญญา แล้ววินิจฉัยว่า

"พิเคราะห์แล้ว คดีมีปัญหาที่จะต้องวินิจฉัยตามฎีกาข้อแรกของจำเลยว่า โจทก์ โจทก์ร่วม หรือจำเลยเป็นฝ่ายผิดสัญญา เห็นว่าแม้ข้อเท็จจริงจะฟังได้ว่าลูกสูบ

จำนวน 90 ชุด ที่โจทก์ส่งมอบให้จำเลยครั้งแรกเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2526 จะเป็นลูกสูบที่ไม่ถูกต้องตามสัญญาก็ตาม จำเลยก็ไม่ได้นำสืบว่าโจทก์รู้ดีอยู่แล้วว่าลูกสูบดังกล่าวเป็นลูกสูบที่ไม่ถูกต้องตามสัญญาแล้วโจทก์ก็ยังชื่อนำมาส่งมอบให้แก่จำเลย ข้อเท็จจริงกลับได้ความว่า จำเลยมีความสงสัยว่าลูกสูบดังกล่าวเป็นลูกสูบที่ไม่ถูกต้องตามสัญญาจึงได้ทำบันทึกไว้ในใบส่งของว่า ผู้ซื้อได้รับลูกสูบไว้เพื่อตรวจสอบเท่านั้น มิใช่รับไว้เพราะลูกสูบทั้ง 90 ชุด ถูกต้องตามสัญญาแล้วนอกจากนี้จำเลยยังได้ขอให้โจทก์ทำหนังสือรับรองว่าลูกสูบทั้งหมดถูกต้องตามสัญญาด้วย ดังนั้น จำเลยจึงมีหน้าที่ตรวจสอบแล้วแจ้งให้โจทก์ทราบว่าคุณสมบัติลูกสูบที่โจทก์ส่งมอลและจำเลยรับไว้ตรวจสอบดังกล่าวถูกต้องตามสัญญาหรือไม่ เพื่อโจทก์จะได้จัดการหา มาเปลี่ยนหรือแก้ไขให้ถูกต้องตามข้อสัญญา แต่หลังจากโจทก์ได้ส่งมอบลูกสูบให้จำเลยและทำหนังสือรับรองให้แล้วตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2526 จำเลยก็ไม่ได้แจ้งผลการตรวจสอบให้โจทก์ทราบว่าลูกสูบที่โจทก์ส่งมอบถูกต้องตามสัญญาหรือไม่ เพราะเหตุใด จนกระทั่งวันที่ 22 สิงหาคม 2526 จำเลยได้มีหนังสือถึงโจทก์ความว่า บัดนี้ได้เกินกำหนดอายุสัญญาแล้ว แต่โจทก์ยังไม่ส่งของให้จำเลยอันเป็นการผิดสัญญาโดยจำเลยไม่ได้บอกว่าลูกสูบที่จำเลยรับไว้ตรวจสอบนั้นไม่ถูกต้องอย่างไร โจทก์ก็ยังคงยืนยันว่าโจทก์ส่งลูกสูบให้จำเลยแล้ว และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับไว้แล้ว หลังจากได้รับหนังสือตอบของโจทก์ดังกล่าวเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2526 แล้ว แทนที่จำเลยจะมีหนังสือชี้แจงต่อโจทก์ว่าสินค้าของโจทก์ไม่ถูกต้องอย่างไร จำเลยกลับมีหนังสือฉบับลงวันที่ 12 ตุลาคม 2526 เตือนให้โจทก์ส่งของตามสัญญาและให้นำค่าปรับมาชำระให้จำเลยอีก ซึ่งโจทก์ก็ได้ทำหนังสือฉบับลงวันที่ 18 ตุลาคม 2526 ตอบยืนยันต่อจำเลยว่าโจทก์ได้ส่งสินค้าให้จำเลยถูกต้องตามสัญญาแล้ว แสดงว่าโจทก์ก็ยังไม่ทราบอยู่ดีว่าลูกสูบที่โจทก์ส่งมอบแก่จำเลยไม่ถูกต้องตามสัญญาอย่างไร จนกระทั่งถึงวันที่ 22 มีนาคม 2527 โจทก์จึงได้จัดส่งลูกสูบชุดใหม่ให้จำเลยอีก 90 ชุด ซึ่งโจทก์ให้เหตุผลว่าเพื่อตัดความรำคาญซึ่งศาลฎีกาเห็นว่าเป็นเหตุผลที่รับฟังได้

และจำเลยก็ได้ยอมรับลูกสูบชุดใหม่นี้ว่าถูกต้องตามสัญญา การที่โจทก์ส่งมอบลูกสูบที่ถูกต้องตามสัญญาล่าช้าเกินกำหนดอายุสัญญาไปดังกล่าวเกิดจากความล่าช้าในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของจำเลยเอง ทั้งนี้เพราะตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2521 ข้อ 48 บัญญัติไว้ว่า การตรวจรับพัสดุ ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุที่ซื้อทำการตรวจรับให้เสร็จสิ้นไปโดยเร็วที่สุด หากผู้ขายส่งพัสดุไม่ถูกต้องตามสัญญา ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุรับรายงานผู้ซื้อเพื่อแจ้งให้ผู้ขายทราบภายใน 3 วันทำการ นับแต่วันที่ตรวจพบนอกจากนี้ระเบียบกรมชลประทานว่าด้วยการบริหารงานด้านพัสดุ พ.ศ. 2522 ข้อ 91 ยังได้บัญญัติไว้สอดคล้องกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2521 ดังกล่าวอีกด้วยว่า "...การตรวจรับพัสดุและงานจ้างจะต้องดำเนินไปต่อหน้าผู้แทนผู้ขาย หรือผู้รับจ้างทุกคราวไป... หากการตรวจรับจะต้องดำเนินไปล่าช้าเกินเวลาอันสมควร ให้รายงานผลการตรวจรับให้ผู้ซื้อทราบโดยเร็ว โดยชี้แจงเหตุผลไว้ด้วย..." แต่จำเลยหาได้ปฏิบัติตามระเบียบทั้ง 2 ระเบียบนั้นไม่ ดังนั้นจะถือว่าโจทก์ส่งมอบลูกสูบให้จำเลยล่าช้าเกินกำหนดอายุสัญญา และโจทก์เป็นฝ่ายผิดสัญญาหาได้ไม่ จำเลยจึงไม่มีสิทธิปรับโจทก์ตามสัญญาข้อ 9 ศาลอุทธรณ์พิพากษาชอบแล้ว

สำหรับฎีกาข้อที่ 2 ของจำเลยที่ฎีกาว่า โจทก์เป็นฝ่ายผิดสัญญาจำเลยไม่ได้เป็นฝ่ายผิดสัญญา จึงถือไม่ได้ว่าจำเลยเป็นฝ่ายผิดนัดอันจะต้องเสียดอกเบี้ยให้แก่โจทก์โจทก์จึงควรมีสิทธิได้รับดอกเบี้ยจากจำนวนเงินค่าสินค้า จำนวน 86,400 บาท นับแต่วันฟ้อง (วันที่ 12 พฤศจิกายน 2527) เป็นต้นไปนั้น เห็นว่า เมื่อศาลฎีกาได้วินิจฉัยไว้ข้างต้นแล้วว่า โจทก์มิใช่เป็นฝ่ายผิดสัญญา ข้อเท็จจริงจึงต้องฟังว่าจำเลยได้รับมอบลูกสูบจำนวน 90 ชุด ไว้ถูกต้องตามสัญญาแล้วตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2527 ซึ่งจำเลยมีหน้าที่ที่จะต้องชำระราคาลูกสูบให้แก่โจทก์ภายในเวลาอันสมควร ซึ่งศาลอุทธรณ์ได้หยิบยกเหตุผลขึ้นวินิจฉัยไว้โดยละเอียดแล้วว่า โจทก์จะต้องได้รับ

เงินจากจำเลยภายในเวลาไม่เกิน 2 สัปดาห์ คือในวันที่ 5 เมษายน 2527นั้นชอบด้วยเหตุผลแล้ว..."

พิพากษายืน.

(มานิตย์ จิตต์จันทร์กลับ-ศรีภูมิ สุวรรณโรจน์-พรชัย สมรรถเวช)

|                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| <u>แหล่งที่มา</u>           | สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ |
| <u>แผนก</u>                 |                            |
| <u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u> |                            |
| <u>ต้น</u>                  | <u>หมายเหตุ</u>            |